SUNAT

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS DE JULIACA
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
N.º 2130300000611

Juliaca, 20 de julio de 2026

Vistos, los expedientes N. 000-URD999-2026-714372 de fecha 03/07/2026, N.° 000-URD999-2026-743304 y N.° 000-URD999-2026-743347 de fecha 10/07/2026, presentado por el contribuyente **CORPORACION EMPRESARIAL JENILE E.I.R.L.**, identificado con RUC N.º **20615366791**; con domicilio en Barrio Porteño, Jr. Juli N.° 138, interior A, del distrito, provincia y departamento de Puno; a través del cual, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Intendencia N.º **2130240242783**, notificada el 25/06/2026, disponiendo el ingreso como recaudación de los fondos de la Cuenta de Detracciones N.º **00701177746,** por haber incurrido en las causales establecidas en el numeral 9.3 del artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 940 y sus modificatorias.

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA - JEFE (e) YAHAIDA CRUZ TICONA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el último párrafo del artículo 163° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.º 133-2013-EF y modificatorias, en adelante "Código Tributario"; los actos de la Administración Tributaria que resuelvan las solicitudes no contenciosas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 162° podrán ser impugnados mediante los recursos regulados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, en adelante "LPAG", los mismos que se tramitarán observando lo dispuesto en la citada Ley, salvo en aquellos aspectos regulados expresamente en el Código Tributario;

Que, la impugnación de una resolución que declara disponer el ingreso como recaudación de los fondos de la cuenta de detracciones constituye un asunto no contencioso que no se encuentra vinculado a la determinación de la obligación tributaria;

Que, el artículo 218° de la LPAG, concordante con el artículo 219° del mencionado cuerpo legal, establece que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en **nueva prueba.** Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

Que, el artículo 218.2° de la LPAG, respecto a los requisitos de los recursos administrativos, señala que el término para su interposición es de quince (15) días perentorios, computados a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación.

Que, por su parte, el numeral 1) del artículo 142° de la LPAG, señala que los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados.

Que, en el caso de autos, se tiene que con fecha 03/07/2026, el recurrente presentó el expediente N.° URD999-2026-714372, a través del cual señala como asunto "Recurso de Reclamación contra la Resolución de Intendencia N.° 2130240242783".

Que, a fin de dar respuesta a su pedido, con fecha 07/07/2026, se notificó la Esquela N.° 0004447-2026-SUNAT/7S0100**,** para que en el plazo de 2 (dos) días hábiles, el contribuyente cumpla con presentar su pedido expreso y concreto; de corresponder a la interposición de algún recurso administrativo, bien sea de Reconsideración o Apelación Administrativa, contra la Resolución de Intendencia N.° 2130240242783, notificada el 25/06/2026; siendo que, el mismo deberá ser presentado con los requisitos y dentro del plazo que establece la ley.

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS - JULIACA
DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA
JEFE (e)
YAHAIDA CRUZ TICONA

Que, ahora bien, dicho requerimiento obedece a que la Resolución de Ingreso como Recaudación N.° **2130240242783,** al ser un acto emitido dentro del procedimiento Administrativo, no es impugnable mediante un Recurso de Reclamación el cual se encuentra regulado bajo las normas del Código Tributario, sino su contradicción legal, debe encauzarse estrictamente a través de los recursos administrativos contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) – Ley N.° 27444.

Que, con fecha 10/07/2026, el recurrente presento los expedientes N.° 000-URD999-2026-743304 y N.° 000-URD999-2026-743347; en respuesta a la Esquela N.° 0004447-2026-SUNAT/7S0100, señalando su intención de presentar el recurso de reconsideración contra la Resolución de Intendencia N.° 2130240242783 que dispone el ingreso como recaudación del saldo de los fondos de la cuenta de detracciones N.º 00701177746; señalando que no existen inconsistencias; sino un error material e involuntario respecto del tipo de bien y el tipo de operación del depósito de detracciones de la Factura F001-13 emitida el 27/02/2026, a favor del grupo Ugartex SAC con RUC N.° 20612835960, señalando haber presentado la solicitud de corrección de errores en la constancia de depósito de las detracciones, argumento con lo que sustenta la prueba nueva de su recurso.

Que, conforme a las normas glosadas en los considerandos anteriores y habiendo el recurrente presentado el recurso cumpliendo los requisitos de admisibilidad y procedencia, corresponde evaluar el fondo de la controversia y tramitarlo como un recurso de reconsideración, según los preceptos y principios contenidos en la LPAG y modificatorias.

Que, de lo expuesto por el recurrente en su recurso, se tiene que el motivo de la controversia consiste en determinar si la emisión de la Resolución de Intendencia N.° **2130240242783,** se encuentra emitida con arreglo a ley.

Que**,** de la revisión de los antecedentes a la emisión de la Resolución de Intendencia N.° **2130240242783**, se tiene que con fecha 10/06/2026 se notificó la Comunicación de Intendencia N.° **2139500047443**, que da inicio al procedimiento de ingreso como recaudación de los fondos de su cuenta de detracciones por haber incurrido en la causal prevista en el inciso a) del numeral 9.3 del artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 940, de acuerdo al siguiente detalle:

Periodo de Evaluación		Concepto	Detalle
Inicio	Fin	Tributo Asociado	Existe inconsistencia entre las ventas o ingresos declarados y las proyectadas en base a los depósitos en las cuentas de detracciones, cuya omisión es de S/
2026-02	2026-02	1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	116,361.00

Que, de la evaluación realizada, se advierte que el recurrente no presentó su descargo; motivo por el cual se le notificó la Resolución de Intendencia N.° **2130240242783**, que ordena el ingreso como recaudación de los fondos de su cuenta de detracciones.

Que, ahora bien; de la revisión de los documentos que adjunta el contribuyente y del cruce de información de los sistemas informáticos de la SUNAT a la fecha de la emisión de la presente resolución, se advierte que en el periodo 02-2026 tiene los siguientes depósitos en la cuenta de detracciones:

N.° de Constancia	Periodo	N.° de Comprobante	N.° de RUC del Adquiriente	Tipo de Operación	Detracción	Código de Bien	Fecha de Pago	Detracción
300664238	202602	F001-8	20610473165	5	1.5	35	23/03/2026	108
301089393	202602	F001-13	20612835960	5	1.5	35	31/03/2026	1746
301088899	202602	F001-12	20612835960	5	1.5	35	31/03/2026	1266
							TOTAL	3120

Que, en tal sentido, se advierte que existen la diferencia de ingresos declarados en la casilla 105, operaciones exoneradas del IGV que no se condice con los depósitos en la cuenta de detracciones para las mismas operaciones.

Que, asimismo no se advierte comunicación al día de hoy, que resuelva el pedido de corrección de errores de las constancias de detracciones; por lo que, se mantienen las diferencias entre los montos declarados en el **PDT 621- 1177573848** de fecha **16/03/2026**, del periodo **02-2026**, casilla 105 S/ 91 639.00 (noventa y un mil seiscientos treinta y nueve con 00/100 soles) y las proyectadas en base a los depósitos en su cuenta de detracciones N.° **00701177746**, del periodo **02-202**, generando una omisión por S/ 116 361.00 (ciento dieciséis mil trescientos sesenta y un con 00/100 soles).

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA - JEFE (e) YAHAIDA CRUZ TICONA

Que, siendo esto así, se puede colegir que el recurrente se encontraba incurso en la causal establecida en el Inciso a) del numeral 9.3 del artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 940 y modificatorias; toda vez existe la omisión en la declaración de ingresos respecto al periodo **02-2026**, en referencia a los depósitos en su cuenta de detracciones N.° **00701177746** del mismo periodo.

Que, así las cosas, la emisión de Resolución de Intendencia N.° **2130240242783**, que determina el ingreso a recaudación de los fondos de la cuenta de detracciones con N.° **00701177746,** se ajusta a derecho.

Que, por otro lado, debe tenerse en cuenta que la exigencia de una nueva prueba en el Recurso de Reconsideración tiene como finalidad que la misma autoridad o funcionario que dictó un acto administrativo modifique esa primera decisión en base a una prueba instrumental que el interesado presente y del alegato que sustente la prueba instrumental[1].

Que, para habilitar dicha posibilidad de cambio de criterio, la ley exige a la autoridad que se presente un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración, es decir; exige la existencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente y que se encuentre habilitado en el procedimiento administrativo, pero a condición de que sean nuevos; que para el caso de autos los hechos o argumentos señalados por el recurrente **no constituyen** prueba nueva.

Que, en tal sentido, la decisión señalada en la Resolución de Intendencia N.° **2130240242783**, que dispone el ingreso como recaudación de los fondos de la cuenta de detracciones N.° **00701177746, no** debe modificarse, porque **no** existió una condición o hecho nuevo que **no** fuera considerado al momento de su emisión.

[1] MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativo General. Décima Edición, Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p, 661.

Que, en uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.º 501 y en el literal o) del artículo 4° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.º 000159-2024/SUNAT.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Declarar **INFUNDADO** el recurso de reconsideración presentado por el contribuyente **CORPORACION EMPRESARIAL JENILE E.I.R.L.**, identificado con RUC N.º **20615366791**; mediante expedientes N. 000-URD999-2026-714372 de fecha 03/07/2026; así como los expedientes N.° 000-URD999-2026-743304 y N.° 000-URD999-2026-743347 del 10/07/2026.

ARTÍCULO 2°. - Dejar a salvo el derecho del contribuyente de interponer el recurso apelación, en el plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente resolución, conforme lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, notifíquese y comuníquese[2].

YAHAIDA CRUZ TICONA
JEFE (e) DIVISION CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA
INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS
JULIACA

[2] La presente resolución no agota la vía administrativa y surtirá efectos al día siguiente al de su notificación. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ingresando el escrito en nuestras oficinas ubicadas en el Jirón 7 junio N° 575, Juliaca – San Román – Puno o en el Jirón Arequipa N.° 126, Puno, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 124°, 217°, 218°, 220° y artículos 221° a 225° y artículo 227° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N.° 27444.